

राजस्थान का उच्च न्यायालय

स्वतंत्रता-पूर्व रियासती पृष्ठभूमि

- रियासतों के पास स्वयं के न्यायालय: स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की प्रमुख रियासतों—जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं कोटा के पास अपने स्वयं के उच्च न्यायालय थे।
- प्रशासनिक ढांचा: इन रियासती उच्च न्यायालयों का प्रशासनिक ढांचा मुख्य रूप से ब्रिटिश लीगल मॉडल (ब्रिटिश व्यवस्था) पर आधारित था।
- अधीनस्थ न्यायिक प्रणाली: एकीकरण और स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में एक अधीनस्थ न्यायिक प्रणाली कार्यरत थी।

बी. आर. पटेल समिति

- समिति के गठन का कारण: राजस्थान राज्य के उद्घाटन से पूर्व राजधानी और उच्च न्यायालय की सीट (स्थान) का निर्धारण करने वाले मुद्दे को हल करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था।
- समिति के कुल सदस्य (3 सदस्य):
 - बी. आर. पटेल – अध्यक्ष
 - कर्नल टी. सी. पूरी – सदस्य
 - एस. पी. सिंह – सदस्य
- समिति की सिफारिश (27 मार्च 1949):
 - राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में स्थापित की जाए।
 - राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित किया जाए।

राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन एवं प्रथम शपथ

- अधिसूचना: राजस्थान के राजप्रमुख और जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने 25 अगस्त 1949 को उच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की।
- उद्घाटन तिथि एवं स्थान: 29 अगस्त 1949 को सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया।
- प्रथम मुख्य न्यायाधीश (CJ): न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा (के. के. वर्मा) ने प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
- प्रारंभिक न्यायाधीशों की संख्या: उद्घाटन के समय मुख्य न्यायाधीश के साथ 11 अन्य गैर-न्यायाधीशों/न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई गई थी।

- उद्घाटन के समय शपथ लेने वाले 11 न्यायाधीश एवं उनके संबंधित क्षेत्र:

- न्यायमूर्ति नवल किशोर (जोधपुर से)
- न्यायमूर्ति कुंवर अमर सिंह / अमर सिंह जसोल (जोधपुर से)
- न्यायमूर्ति कैवर लाल भापना / के. एल. भापना (जयपुर से)
- न्यायमूर्ति मोहम्मद इब्राहिम (जयपुर से)
- न्यायमूर्ति जवान सिंह रानावत (उदयपुर से)
- न्यायमूर्ति शार्दूल सिंह मेहता (उदयपुर से)
- न्यायमूर्ति दुर्गा शंकर दवे (बूंदी से)
- न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त / त्रिलोकचंद (बीकानेर से)
- न्यायमूर्ति आनंद नारायण कौल (अजमेर से)
- न्यायमूर्ति कुमार कृष्ण शर्मा / के. के. शर्मा (भरतपुर से)
- न्यायमूर्ति खेमचंद गुप्ता (कोटा से)

संविधान लागू होने के बाद का घटनाक्रम (1950 - 1958)

- पीठों का समापन (1952): वर्ष 1952 में बीकानेर, कोटा और उदयपुर की बेंचों को समाप्त कर दिया गया।
- जयपुर खंडपीठ की स्थिति (1952): बीकानेर, कोटा व उदयपुर पीठ समाप्त होने के बाद जयपुर खंडपीठ को जयपुर एवं कोटा संभाग के क्षेत्राधिकार में काम करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- पी. सत्यनारायण राव समिति (1957):
 - गठन की तिथि: 11 जुलाई 1957
 - सदस्य: पी. सत्यनारायण राव (अध्यक्ष), वी. विश्वनाथन (सदस्य) एवं बी. के. गुप्ता (सदस्य)।
 - समिति की सिफारिशें:
 - राजस्थान की राजधानी जयपुर ही रहे।
 - उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में ही बनी रहे।
 - उच्च न्यायालय की जयपुर स्थित खंडपीठ को समाप्त कर दे।
- जयपुर पीठ का समापन (1958): पी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1958 में जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया।

जयपुर स्थायी पीठ की पुनः स्थापना (1976 - 1977)

- **कानूनी प्रावधान:** राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 के तहत भारत के राष्ट्रपति को शक्ति दी गई।
- **राष्ट्रपति का आदेश:** राष्ट्रपति ने राज्यपाल की सहमति से जयपुर में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने का आदेश 8 दिसंबर 1976 को जारी किया।
- **जयपुर पीठ की पुनः स्थापना:** 31 जनवरी 1977 को जयपुर पीठ की पुनः स्थापना की गई और इसने अपना विधिवत कार्य करना प्रारंभ किया।

संवैधानिक प्रावधान एवं सामान्य जानकारी

- **एकल एवं एकीकृत न्यायिक प्रणाली:** भारत में एकीकृत व एकल न्यायिक प्रणाली लागू है।
- **उच्च न्यायालय अधिनियम 1861:** यह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था।
- **प्रथम उच्च न्यायालय (1862):** वर्ष 1862 में भारत में तीन उच्च न्यायालयों (कोलकाता, बंबई और मद्रास) की स्थापना हुई।
 - भारत का पहला उच्च न्यायालय: **कोलकाता उच्च न्यायालय** (1 जुलाई 1862)।
 - इलाहाबाद उच्च न्यायालय: स्थापना वर्ष 1866 में हुई।
- **उच्च न्यायालयों की संख्या:** आजादी (1947) के समय भारत में 21 उच्च न्यायालय थे। वर्तमान में कुल 25 हैं।
 - 25वां उच्च न्यायालय: अमरावती में **आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय** (1 जनवरी 2019)।
- **संविधान में उल्लेख:** भारतीय संविधान के भाग 6 (अध्याय 5) में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों की संरचना, कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है।
- **आदर्श वाक्य एवं नियमावली (राजस्थान):** राजस्थान उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य 'सत्यस्य जयोऽस्तु' है। इसके नियम 1952 में बने और 1 अक्टूबर 1952 से प्रभावी हुए।
- **अनुच्छेद 214:** संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
- **अनुच्छेद 231 (संयुक्त उच्च न्यायालय):** संसद को यह अधिकार है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही 'संयुक्त उच्च न्यायालय' स्थापित कर सकती है।

- **7वां संविधान संशोधन 1956:** इसके तहत एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों/UTs पर हो सकता है।
- साझा क्षेत्राधिकार वाले 7 उच्च न्यायालय: बंबई, कोलकाता, मद्रास, केरल, गुवाहाटी (सर्वाधिक राज्यों वाला), चंडीगढ़ (पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़), और जम्मू-कश्मीर।
- **केंद्र शासित प्रदेश:** दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का स्वतंत्र उच्च न्यायालय है।
- **संरचना (अनुच्छेद 216):** प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा उतने अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझे (संविधान में निश्चित संख्या का उल्लेख नहीं है)।
- **राजस्थान में स्वीकृत पदों की संख्या:** वर्ष 2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश सहित **कुल 50 पद** निर्धारित किए गए थे।
- **नियुक्तिकर्ता (अनुच्छेद 217):** राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है।
- **कॉलेजियम प्रणाली (1993 से):** भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेनी अनिवार्य है।
- **मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु परामर्श:** राष्ट्रपति द्वारा CJI तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है।
- **अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु परामर्श:** राष्ट्रपति द्वारा CJI, राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है।
- **योग्यताएँ (अनुच्छेद 217(2)):**
 1. भारत का नागरिक हो।
 2. आयु 62 वर्ष से कम हो (संविधान में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है)।
 3. भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।
- (नोट: प्रख्यात विधिवेत्ता को सुप्रीम कोर्ट में तो जज नियुक्त किया जा सकता है, पर हाई कोर्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है)।

- **कार्यकाल एवं पदमुक्ति:**

- न्यायाधीश **62 वर्ष** की आयु तक पद पर रह सकते हैं (15वें संविधान संशोधन, 1963 द्वारा आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई)।
- उम्र विवाद पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा CJI से परामर्श के बाद लिया जाता है।
- त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके दिया जाता है।

हटाने की प्रक्रिया (अनुच्छेद 218 / न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968):

- **आधार:** सिद्ध कदाचार या अक्षमता। (संविधान में 'रिमूवल' शब्द है, महाभियोग नहीं)।
- चरण 1: प्रस्ताव हेतु लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
- चरण 2: प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष / राज्यसभा सभापति को सौंपा जाता है (स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार)।
- चरण 3: स्वीकार होने पर 3-सदस्यीय जाँच समिति बनाई जाती है (SC का जज, HC का CJ और एक प्रख्यात विधिवेत्ता)।
- चरण 4: समिति की जाँच में दोषी पाए जाने पर ही सदन में चर्चा होती है।
- चरण 5: दोनों सदनों में अलग-अलग **विशेष बहुमत** (कुल सदस्यों का 50%+ तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3) से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है।
- चरण 6: राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाने का आदेश जारी किया जाता है। (राजस्थान HC में अभी तक किसी जज पर ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है)।

- **शपथ (अनुच्छेद 219):** संबंधित राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा (अनुसूची 3 के अनुसार) दिलाई जाती है।

- **वकालत पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 220):** सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश जिस HC में रहा हो, वहां वकालत नहीं कर सकता। वह केवल सुप्रीम कोर्ट या अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है।

- **वेतन व भत्ते (अनुच्छेद 221)**

- संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और **राज्य की संचित निधि** पर भारित होते हैं (अनुसूची 2)।
- मुख्य न्यायाधीश: ₹2.50 लाख | अन्य न्यायाधीश: ₹2.25 लाख
- पेंशन: अंतिम माह के वेतन का 50%, जो **भारत की संचित निधि** द्वारा दी जाती है।

- **स्थानांतरण (अनुच्छेद 222):** राष्ट्रपति द्वारा CJI, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा संबंधित दोनों HC के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद किया जाता है।

- **कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश (अनुच्छेद 223):** पद रिक्त या अनुपस्थित होने पर राष्ट्रपति द्वारा HC के किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है।

- **अपर (Additional) व कार्यकारी न्यायाधीश (अनुच्छेद 224)**

- **अपर न्यायाधीश:** कामकाज या बकाया कार्य बढ़ने पर अधिकतम **2 वर्ष** की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
- **कार्यकारी न्यायाधीश:** कोई न्यायाधीश अनुपस्थित होने पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (दोनों में अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है)

- **सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 224A):** HC का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है।

- **अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 215):** सभी निर्णय लिखित रूप में साक्ष्य हेतु सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके आदेशों की अवहेलना पर 'अवमानना के लिए दंड' देने की शक्ति प्राप्त है (उच्च न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971)।

- **रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226):** मूल अधिकारों एवं अन्य कानूनी अधिकारों के लागू कराने हेतु 5 प्रकार की रिटें जारी करता है:

1. **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus):** "सशरीर उपस्थित करना।"

2. **परमादेश (Mandamus):** "हम आदेश देते हैं।"

3. **अधिकार पृच्छा (Quo Warranto):** "किस अधिकार से?"

4. **उत्प्रेषण (Certiorari):** "मंगा लेना/पूर्णतया सूचित करना।"

5. **प्रतिषेध (Prohibition):** "मना करना।"

- (विशेष: राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 32 निलंबित हो सकता है, परंतु अनुच्छेद 226 निलंबित नहीं होता)।

- **अधीक्षण एवं अंतरण (अनुच्छेद 227 व 228):**

- **अनुच्छेद 227** के तहत अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज का निरीक्षण, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है।
- **अनुच्छेद 228** के तहत यदि निचली अदालत में संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अटका हो, तो मामला अपने पास मंगवा सकता है।
- **कर्मचारियों की नियुक्ति (अनुच्छेद 229):** मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा शर्तें तय करने का अधिकार है।
- **न्यायिक पुनरावलोकन:** राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार के कानूनों की संवैधानिकता की जाँच करने तथा उल्लंघन पर उन्हें अमान्य/शून्य घोषित करने की शक्ति (अनुच्छेद 13, 226, 227 में निहित)।

राजस्थान उच्च न्यायालय की regional benches एवं जिला क्षेत्राधिकार

मुख्य पीठ (जोधपुर) का क्षेत्राधिकार (कुल 19 जिला न्यायालय):

- **JJJJ:** जोधपुर, जोधपुर मेट्रोपोलिटन, जैसलमेर, जालोरा
- **बीकानेर संभाग:** श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू।
- **उदयपुर संभाग:** राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़।
- **अन्य:** बालोतरा, सिरोही, पाली, मेड़ता, भीलवाड़ा।
- (नोट: बाड़मेर जिले का मुख्य न्यायालय बालोतरा में तथा नागौर जिले का मुख्य न्यायालय मेड़ता में स्थित है)।

खंडपीठ (जयपुर) का क्षेत्राधिकार (कुल 17 जिला न्यायालय):

- **JJJJS:** जयपुर, जयपुर मेट्रो-1, जयपुर मेट्रो-2, झुंझुनूं, सीकर।
- **हाड़ौती संभाग:** कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़।
- **भरतपुर संभाग:** भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर।
- **AATD:** अलवर, अजमेर, टोंक, दौसा।

राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख व्यक्तित्व

राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश

- **प्रथम मुख्य न्यायाधीश:** न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा
- **प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश:** न्यायमूर्ति जे. एम. पांचाल
- **वर्तमान मुख्य न्यायाधीश:** न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
- **सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश:** न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू (के. एन. वांचू)।
 - **1956 की ऐतिहासिक घटना:** इनके कार्यकाल के दौरान वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस. आर. दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए गए थे, जो राज्य के पुनर्गठन और न्यायिक एकीकरण के बाद की एक प्रमुख प्रशासनिक प्रक्रिया थी।
- **न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश:** न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल।
- **पद पर रहते हुए निधन (Died in Office):**
 1. न्यायमूर्ति सुरेश चंद्र सिंगल
 2. न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद व्यास

महिला न्यायाधीशों का ऐतिहासिक योगदान एवं भूमिका

- **प्रथम महिला न्यायाधीश:** न्यायमूर्ति कांता भटनागर
 - मद्रास उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं।
 - राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) की पहली अध्यक्ष भी रहीं।
- **उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत महिला न्यायाधीश:** राजस्थान उच्च न्यायालय से अब तक केवल **2 महिला न्यायाधीश** उच्चतम न्यायालय में नियुक्त/पदोन्नत हुई हैं:
 1. न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा (जी. एस. मिश्रा)
 2. न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति एवं राष्ट्रीय पदों पर आसीन व्यक्तित्व

• उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत न्यायाधीश (कुल 14 न्यायाधीश):

राजस्थान उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होने वाले कुल 14 न्यायाधीशों की सूची:

1. न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू
2. न्यायमूर्ति पी. एन. सिंघल
3. न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा
4. न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल
5. न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन
6. न्यायमूर्ति जे. एम. पांचाल
7. न्यायमूर्ति दीपक वर्मा
8. न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा (अरुण मिश्रा)
9. न्यायमूर्ति अमिताभ राय
10. न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा
11. न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट
12. न्यायमूर्ति पंकज मित्तल
13. न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह
14. न्यायमूर्ति अरुण कुमार

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने का गौरव (2 न्यायाधीश):

1. न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू – भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) बने।
2. न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा – भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) बने।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष रहे:

1. न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा
2. न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा (अरुण कुमार)

विधि आयोग के अध्यक्ष रहे:

- न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन

न्यायाधीश जो राज्यमंत्री भी रहे:

- **जस्टिस फारूक हसन:** राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने के साथ-साथ राजस्थान सरकार में राज्यमंत्री के पद पर भी रहे।

लोकसभा सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी रहे न्यायाधीश:

1. न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू
2. न्यायमूर्ति दौलत राम भंडारी

अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश (CJ) बनने वाले न्यायाधीश:

- न्यायमूर्ति कांता भटनागर – मद्रास उच्च न्यायालय (Madras HC)
- न्यायमूर्ति गोविंद माथुर – इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad HC)
- न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी – त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura HC)
- न्यायमूर्ति संदीप मेहता – गुवाहाटी उच्च न्यायालय (Guwahati HC)

विशेष लैंडमार्क फैसले (Historical Judgments)

- **सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता:** न्यायमूर्ति अमिताभ राय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हुए देश/राज्य के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किया गया था।